

1. Общие положения

1.1. Настоящая политика конфиденциальности (далее — Политика) определяет порядок обработки персональных данных, которые ИП Шманцарь Вячеслав Васильевич ИНН: 391301950740 (далее — Оператор) может получить от субъекта персональных данных.

1.2. Политика соответствует требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных данных»), регламентирует порядок обработки и определяет меры по обеспечению безопасности Персональных данных.

1.3. Оператор обязуется:

- обрабатывать и организовать защиту персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- рассматривать обращения субъекта персональных данных по вопросам обработки персональных данных и давать мотивированные ответы;
- принимать меры по уточнению, уничтожению персональных данных в связи с обращением субъекта персональных данных с законными и обоснованными требованиями.

2. Термины

2.1. Для целей настоящей Политики используются следующие термины:

Платформа — интернет-ресурс (домен — <https://www.icecreammusic.net/>), включая все уровни указанного домена, в том числе мобильную версию и мобильные клиенты (приложения), а также интегрированные с доменом интернет-ресурсы, как функционирующие на момент принятия субъектом персональных данных условий Политики, так и запускаемые и вводимые в эксплуатацию в течение всего срока действия условий Политики, владельцем которого является Оператор.

Сервис Платформы — часть функционала Платформы, которая позволяет субъекту персональных данных получить услугу путем взаимодействия с функционалом Платформы (совершения определенных действий).

Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Партнеры — партнеры Оператора, включая владельцев используемых субъектом персональных данных сайтов, программ, продуктов или сервисов, с которыми у Оператора заключены соглашения (договоры). Например, авторизация на Платформе осуществляется, в том числе, через социальную сеть Вконтакте, владелец которой является Партнером Оператора.

Трансграничная передача Персональных данных — передача Персональных данных на территорию иностранного государства иностранному физическому или юридическому лицу, органу государственной власти иностранного государства.

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, деперсонализацию, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

Пользователь – физическое лицо, достигшее возраста 17 лет, намеревающееся использовать и/или использующее Платформу.

2.2. Другие термины, не определенные в п. 2.1. Политики, трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

3. Категории субъектов персональных данных, основания и цели обработки их персональных данных

3.1. Пользователи Платформы.

3.1.1. Обработка Персональных данных, предоставленных Пользователями Платформы, осуществляется в целях исполнения пользовательского соглашения, расположенного на сайте в сети Интернет по адресу <https://www.icsecreammusic.net/terms> а также для использования Пользователями Сервисов Платформы; получения Пользователями обратной связи, в том числе обработка их запросов и обращений, информирование о работе Сервисов Платформы; контроля и улучшения качества услуг, оказываемых с использованием Сервисов Платформы; формирования статистики по Пользователям Платформы.

3.1.2. Основание для обработки Персональных данных: ч. 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие субъекта персональных данных считается полученным в момент начала использования Сервиса.

3.1.3. Сроки обработки: до момента минования надобности.

3.1.4. В силу п. 5 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О персональных данных» Персональные данные субъекта персональных данных, полученные Оператором с целью исполнения договоров, заключенных с субъектам персональных данных в связи с использованием Сервисов Платформы, может обрабатываться без получения согласия на обработку персональных данных.

3.2. Работники Оператора, иные лица, выполняющие работы/оказывающие услуги по соответствующим договорам, заключенным с Оператором, а также представители (работники) контрагентов Оператора:

- физические лица, состоящие с Оператором в трудовых отношениях;
- физические лица, уволившиеся из штата Оператора;
- физические лица, являющиеся кандидатами на работу в организации Оператора;
- физические лица, состоящие с Оператором в гражданско-правовых отношениях;
- физические лица, являющиеся представителями (работниками) контрагентов Оператора.

3.2.1. Обработка Персональных данных работников Оператора осуществляется в целях исполнения трудовых договоров. Обработка Персональных данных иных лиц, выполняющих работы/оказывающих услуги по соответствующим договорам, заключенным с Оператором, либо лиц, являющихся представителями (работниками) контрагентов Оператора, осуществляется в целях исполнения таких договоров.

3.2.2. Основание для обработки Персональных данных: ч. 1 и 5 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

3.2.3. Сроки обработки:

- обработка Персональных данных работников Оператора осуществляется в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства Российской Федерации об архивном делопроизводстве. Личное дело работника Оператора после прекращения трудового договора с работником Оператора передается в архив, и хранится в течение срока, предусмотренного действующим законодательством. Личные дела руководителей Оператора хранятся постоянно.
- обработка Персональных данных иных лиц, выполняющих работы/оказывающих услуги по соответствующим договорам, заключенным с Оператором, либо лиц, являющихся представителями (работниками) контрагентов Оператора, осуществляется в целях исполнения договоров и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, но не менее, чем до истечения трёх лет с момента окончания срока действия соответствующего договора, заключенного таким лицом с Оператором.

3.3. Оператор может получать Персональные данные от Партнеров и обрабатывать указанные данные. Персональные данные передаются Оператору Партнером на основании заключенного между ними соглашения, а также при соблюдении следующих условий:

- получения Партнером согласия субъекта персональных данных на обработку персональных данных в случаях, когда это предусматривает законодательство РФ;
- информирования субъекта персональных данных о том, что Персональные данные субъекта персональных данных могут быть переданы Оператору на основании соглашения о конфиденциальности (договора).

4. Порядок обработки и безопасность Персональных данных

4.1. В рамках обработки Персональных данных Оператором могут совершаться любые действия, не противоречащие законодательству РФ, включая:

- сбор;
- запись;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использование;
- передачу (распространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
- уничтожение.

4.2. Оператор обеспечивает сохранность Персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ неуполномоченных лиц к Персональным данным.

4.3. В случае выявления субъектом персональных данных несоответствия действительности Персональных данных субъект персональных данных может направить запрос об уточнении Персональных данных Оператору

4.4. Для обеспечения безопасности Персональных данных при ее обработке Оператор предпринимает необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты Персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ней, ее уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении Персональных данных.

4.5. Передача Персональных данных может передаваться Индивидуальному предпринимателю Шманцарь Вячеславу Васильевичу (ИНН: 391301950740), а также иным «агентам», определенным в оферте на заключение лицензионного договора, размещенной по ссылке <https://www.icecreammusic.net/terms>. Передача Персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, заключенного с субъектом персональных данных.

5. Объем обрабатываемых Персональных данных

5.1. Оператор обрабатывает следующий объем Персональных данных:

- Паспортные данные (номер, серия)
- Псевдоним Пользователя на Платформе;
- Адрес электронной почты;

- Фамилия, имя и отчество Пользователя;
- Идентификатор аккаунта Пользователя ВКонтакте;
- Идентификатор аккаунта Пользователя Телеграм;
- IP Пользователя;
- Фото, установленное Пользователем на аватар на Платформе;
- Неполные данные дебетовой/кредитной карты (последние 4 цифры и ID в Интернет эквайринге), привязанной по желанию Пользователя для рекуррентных платежей.

5.2. Обработка Персональных данных должна осуществляться на основании принципов, определенных законодательством Российской Федерации, а именно:

- законности целей и способов обработки Персональных данных;
- соответствия целей обработки Персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе Персональных данных;
- соответствия объема и характера обрабатываемых Персональных данных, способов обработки Персональных данных целям обработки персональных данных;
- достоверности Персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки Персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе Персональных данных;
- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных информационных систем Персональных данных;
- уничтожения Персональных данных после достижения целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении;
- личной ответственности работников Оператора Персональных данных за сохранность и конфиденциальность Персональных данных, а также носителей этой информации;
- наличия четкой разрешительной системы доступа работников Оператора к документам и базам данных, содержащим Персональные данные.

5.3. Предполагается, что при использовании Пользователем Сервисов Платформы Оператор осуществляет обработку его Персональных данных. Оператор не осуществляет обработку Персональных данных третьих лиц, предоставленных субъектом персональных данных. Если Оператор каким-либо образом будет проинформирован о том, что предоставленная субъектом персональных данных информация является Персональными данными третьих лиц, он незамедлительно осуществляет блокировку таких Персональных данных и их последующее уничтожение.

6. Прекращение обработки Персональных данных

6.1. Оператор осуществляет хранение Персональных данных, не дольше, чем этого требует каждая цель обработки Персональных данных, если иной срок хранения не установлен федеральным законом, договором.

С момента удаления аккаунта Пользователя на Платформе при условии направления Оператору письменного заявления на электронную почту Оператора, с темой письма «Прекращение обработки Персональных данных», цели обработки Персональных

данных считаются достигнутыми. После удаления аккаунта Пользователя на Платформе Персональные данные хранятся Оператором в течение сроков и в порядке, определенном Федеральным законом № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иными нормативно-правовыми актами в области архивного дела и архивного хранения.

6.2. Условия и сроки уничтожения Персональных данных Оператором:

- достижение цели обработки Персональных данных либо утрата необходимости достигать эту цель - в течение 20 рабочих дней со дня достижения/утраты необходимости;
- достижение максимальных сроков хранения документов, содержащих персональные данные, - в течение 20 рабочих дней со дня достижения максимального срока;
- получение Оператором сведений о том, что предоставленная субъектом персональных данных информация является персональными данными третьих лиц, - в течение 5 рабочих дней со дня получения сведений.

6.3. Персональные данные на электронных носителях уничтожаются путем стирания или форматирования носителя.

7. Трансграничная передача Персональных данных

7.1. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи Персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается передача Персональных данных, гарантируется защита Персональных данных субъекта персональных данных на уровне прав, предоставляемых субъекту персональных данных по законодательству РФ.

7.2. Трансграничная передача Персональных данных на территорию иностранного государства, не отвечающая требованию п. 9.1 Политики, может осуществляться только в случае получения Оператором информированного согласия субъекта персональных данных, данного в письменной форме.

9. Основные права субъекта персональных данных и обязанности Оператора

9.1. Основные права и обязанности субъекта персональных данных.

Субъект персональных данных имеет право на доступ к его Персональным данным и следующим сведениям:

- подтверждение факта обработки Персональных данных Оператором;
- правовые основания и цели обработки Персональных данных;
- цели и применяемые Оператором способы обработки Персональных данных;
- наименование и место нахождения Оператора, сведения о лицах (за исключением работников Оператора), которые имеют доступ к Персональным данным или которым

могут быть раскрыты Персональные данные на основании договора с Оператором или на основании законодательства Российской Федерации;

- сроки обработки Персональных данных, в том числе сроки их хранения;
- порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- в случаях предоставления Персональных данных третьего лица субъект, предоставивший Персональные данные, уведомляет субъекта, чьи Персональные данные он предоставил;
- наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку Персональных данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
- обращение к Оператору и направление ему запросов;
- обжалование действий или бездействия Оператора.

9.1.1. Субъект Персональных данных может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Оператору соответствующее письменное уведомление на почтовый адрес Оператора support@icecreammusic.net. При этом субъект персональных данных понимает, что Оператор вправе продолжить использование такой информации в случаях, допустимых применимым законодательством.

9.2. Обязанности Оператора.

Оператор обязан:

- при сборе Персональных данных предоставить информацию об обработке Персональных данных;
- в случаях если Персональные данные были получены не от субъекта персональных данных, уведомить субъекта персональных данных;
- при отказе в предоставлении Персональных данных субъекту персональных данных разъясняются последствия такого отказа;
- опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки Персональных данных, к сведениям о реализуемых требованиях к защите Персональных данных;
- принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты Персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения Персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении Персональных данных;
- давать ответы на запросы и обращения субъектов Персональных данных, их представителей и уполномоченного органа по защите прав субъектов Персональных данных.

10. Изменения Политики

10.1. Оператор имеет право в одностороннем порядке в любое время вносить изменения в Политику по своему усмотрению, в том числе в случаях, когда они

связаны с изменениями законодательства РФ или изменениями в работе Сервисов Платформы.

10.2. Оператор обязуется не вносить существенных изменений и ограничений прав субъектов персональных данных, установленных Политикой без уведомления субъектов персональных данных.

10.3. Субъект персональных данных будет уведомлен о таких изменениях. Соответствующие уведомления могут быть отображены на Платформе (например, через всплывающее окно или баннер) до того, как такие изменения вступят в силу, или могут быть отправлены субъекту персональных данных по другим каналам связи (например, по электронной почте).

12. Реквизиты Оператора

ИП Шманцарь Вячеслав Васильевич
ОГРН: 324390000034601
ИНН: 391301950740